

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5251/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์ร่วม

นาง ระเบียบ ชัยสมุทร

นาง สุจินต์ จิมพลี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 297, มาตรา 68, มาตรา 80

ก่อนเกิดเหตุประมาณ 7 วัน โจทก์ร่วมได้ไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านว่าสามีจำเลยใช้ไม้ปาถูกบ้านของโจทก์ร่วมทำให้จำเลยไม่พอใจเมื่อจำเลยพบโจทก์ร่วมในวันเกิดเหตุแล้วถามโจทก์ร่วมได้รับคำยืนยันว่าไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านจริงจำเลยโกรธแค้นโจทก์ร่วมและเข้าทำร้ายโจทก์ร่วมทันทีที่จำเลยจึงเป็นฝ่ายก่อเหตุและเข้าทำร้ายโจทก์ร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียวจำเลยจึงอ้างป้องกันมิได้ ตามสภาพบาดแผลที่โจทก์ร่วมได้รับนั้นโจทก์ร่วมต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 30 วันเมื่อบาดแผลหายแล้วปรากฏรอยแหว่งที่ปีกจมูกด้านซ้ายเป็นแผลเป็นติดตัวถือได้ว่าโจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัส

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นางระเบียบ ชัยสมุทร ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297(4)|8) จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกจำเลย 1 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
ตามฟ้อง จำเลยได้ทำร้ายโจทก์ร่วมได้รับบาดเจ็บตามใบชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์
เอกสารหมาย จ.2 และ ป.จ.1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์ร่วมได้
รับอันตรายสาหัสและจำเลยกระทำเพื่อป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็น
ว่า ตามสภาพบาดแผลที่โจทก์ร่วมได้รับนั้น โจทก์ร่วมต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 30 วัน เมื่อบาดแผลหายแล้วปรากฏรอยแหว่งที่ปีกจมูก
ด้านซ้ายเป็นแผลเป็นติดตัว ถือได้ว่าโจทก์ร่วมได้รับอันตรายสาหัสตามฟ้อง สำหรับ
ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น
ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ร่วมว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมยืนล้อมรถ
จักรยานอยู่จำเลยถามว่าไปแจ้งความผู้ใหญ่บ้านมาหรือ โจทก์ร่วมตอบว่าใช่จำเลยก็
เข้าดิ่งผม ตบและช่วนหน้า ผลักโจทก์ร่วมเซไปแล้วกระชากผมจนรถจักรยานล้ม
จำเลยก็กระชากผมตีเข้าที่หน้าท้องและกระชากผมโจทก์ร่วมจนหน้าหงาย ใช้ปาก

กัตที่จุมุกของโจทก์ร่วม ซึ่งความดังกล่าวมาโจทก์และโจทก์ร่วมมีนาย สุรพล เต็ม ภาชนะ เบิกความสนับสนุนว่า ขณะเกิดเหตุพยานชีร์ธจักรยานผ่านมาเห็นจำเลยกับ โจทก์ร่วมกอดพืดกันอยู่ โดยจำเลยอยู่ข้างบนใช้เข้ากระแทกโจทก์ร่วมใช้มือกระชาก ผมแล้วใช้ปากกัดบริเวณใบหน้าของโจทก์ร่วม ซึ่งระหว่างนั้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ นอกจากพยานเพียงคนเดียว เห็นว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 7 วัน โจทก์ร่วมได้ไปแจ้ง กับนายหนูนาม แพ้เต็มผู้ใหญ่ว่า สามีจำเลยใช้ไม้ปาถูกบ้านของโจทก์ร่วม ย่อม ทำให้จำเลยไม่พอใจ การที่จำเลยพบโจทก์ร่วมในวันเกิดเหตุแล้วถามโจทก์ร่วมได้ รับคำยืนยันว่าไปแจ้งกับผู้ใหญ่ว่าจริง เช่นนี้ น่าเชื่อว่าจำเลยโกรธแค้นโจทก์ร่วม และเข้าทำร้ายโจทก์ร่วมทันที ที่จำเลยอ้างว่าถูกโจทก์ร่วมด่าและใส่รถจักรยานพุ่ง เข้าชนแล้วเข้าดบโหนกแก้มของจำเลยก่อนนั้น หากเป็นความจริงจำเลยน่าจะถูก โจทก์ร่วมทำร้ายบาดเจ็บบ้าง หาใช่เพียงแต่เยื่อตาข้างซ้ายอักเสบเล็กน้อยเท่านั้น และการที่เยื่อตาอักเสบนี้นายแพทย์นิคม วีระนรพานิช พยานจำเลยซึ่งเป็นผู้ตรวจ รักษาเบิกความว่าไม่น่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใด ดังนี้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุและเข้าทำร้ายโจทก์ร่วมแต่เพียงฝ่าย เดียวหาได้กระทำไปเพื่อป้องกันตัวแต่อย่างใดไม่ ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา และรอกการลงโทษไว้นั้น เห็นว่า จำเลยทำร้ายโจทก์ร่วมเพียงเพราะไม่พอใจที่โจทก์ ร่วมไปแจ้งผู้ใหญ่ว่าสามีจำเลยใช้ไม้ปาถูกบ้านเท่านั้น หาใช่เรื่องรุนแรงถึงขนาด จำเลยต้องทำร้ายโจทก์ร่วม จนกระทั่งโจทก์ร่วมได้รับบาดเจ็บสาหัส จมูกฉีกขาดต้อง รักษาทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นเวลากว่า 30 วัน เมื่อเกิดเหตุแล้วจำเลยกลับแจ้งความ กล่าวหาว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายตนเสียหายอีก ทั้งที่โจทก์ร่วมมิได้กระทำแต่ อย่างใด แม้ค่าเสียหายจำเลยก็มีได้เสนอขอใช้ให้แก่โจทก์ร่วม พฤติการณ์เช่นนี้ไม่ สมควรที่จะปรานีให้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดโทษและไม่รอกการลงโทษให้แก่ จำเลยนั้นจึงเหมาะสมแก่รูปคดีแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ